



EXPEDIENTE SAC: 13579945 - IBARRA, RAMON ORLANDO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A - EJECUTIVO (LABORAL)

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 63 DEL 08/05/2025

SENTENCIA NÚMERO: 63. CÓRDOBA, 08/05/2025. **Y VISTOS**: estos autos caratulados "**IBARRA, RAMON ORLANDO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A – EJECUTIVO (LABORAL)**", **Expte. 13579945**, de los que resulta que:

I) Con fecha 05/02/2025 comparece el actor, Dr. Ramón Orlando Ibarra, y promueve formal demanda ejecutiva, en virtud del art. 68, inc. 6) de la LPT, en contra de Provincia A.R.T. S.A., por el cobro de la suma de pesos dos millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve con trece centavos (\$2.355.589,13), con más intereses hasta su efectivo pago y especial imposición de costas. Relata que en el desempeño de su trabajo profesional ejerció el patrocinio letrado por ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Sra. Lorena Margarita Pereira, a raíz del siniestro padecido el 30/07/2023 por fractura de la epífisis inferior de la tibia con o sin mención de fractura del peroné. Aduce que con fecha 27/06/2024 solicitó la intervención de la Comisión Médica N° 5 de la provincia de Córdoba, con motivo de la Divergencia en la Determinación de la Incapacidad y con fecha 04/12/2024 se notificó el nuevo dictamen médico, el que determinó que la trabajadora padece Diagnóstico: S826 - Fractura del maléolo externo Peroné, que compromete el: maléolo tobillo – Fractura bimaléolar de tobillo izquierdo con congruencia articular por el cual le otorgó un 17% de la T.O. Luego el 19/12/2024 se llevó a cabo la audiencia acuerdo ante el Servicio de Homologación, en donde se informó la liquidación de la prestación dineraria por incapacidad

laboral permanente de la trabajadora el que ascendía a la suma de pesos veintitrés millones quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y uno con 32/100 (\$23.555.891,32) regulando los honorarios del accionante en el monto equivalente a diez por ciento (10%) de la indemnización acordada, más IVA en caso de corresponder, y en virtud de lo dispuesto en el art. 2, inc. “H” de la Ley 10.456 de la Provincia de Córdoba. Puntualiza que con fecha 27/12/2024 se dictó la resolución DIAPC-2024-20904-APN-SHC5#SRT homologando el acuerdo arribado por las partes, la que quedó notificada en idéntica fecha, por lo que el plazo para abonar la prestación dineraria feneció el 06/01/2025. Da argumentos sobre la procedencia de la acción, fundada en la Ley 27.348, la Resolución SRT 298/17 y la Ley Provincial 10.456. Estima que es relevante mencionar que tanto la Ley 27.348 como la Ley provincial 10.456 de adhesión a la normativa nacional, requieren para la validez de la vía administrativa la representación de patrocinio letrado, haciendo responsable de los honorarios a la ART, sin el cual no puede homologarse el acuerdo. Que esto hace que los mismos sean accesorios de la indemnización establecida por la SRT ya que la normativa provincial no permite el acuerdo sin la determinación de los honorarios. Que la fijación de una fecha distinta y posterior a la obligación de pago de las indemnizaciones del trabajador beneficia al deudor y por tanto deben ser expresamente contempladas, y que, del hecho que no se haya previsto expresamente dicho plazo, abona la idea que dicha obligación vence junto con la principal. Considera por ello que cabe estar a la misma fecha en que debía abonar la accionada el importe convenido en concepto de indemnización al trabajador, toda vez que los honorarios son un accesorio de ese crédito, devengándose a partir del quinto día hábil siguiente a la notificación de la homologación del acuerdo. Resalta que, habiendo fenecido el término para la puesta a disposición de la prestación dineraria, la demandada ha incumplido con su obligación, siendo que comunicó vía e-mail: la factura, comprobante de ingresos Brutos, condición frente al IVA, D.N.I y matrícula profesional. Ofrece pruebas.

II) Impreso el trámite de ley, comparece la demandada a través de su apoderada dra. Edith

Dominica Urmenyi y evacua el traslado que le fuera corrido. Realiza una negativa genérica de todos y cada uno de los hechos invocados por el actor en su escrito de demanda que no sea expresa y específicamente reconocidos a través del memorial presentado. Niega que haya fenecido el término para la puesta a disposición de los honorarios, que la demandada haya incumplido con la obligación de pago, que el plazo para realizar el pago de honorarios haya sido acordada en 5 días hábiles desde la homologación del acuerdo del Expediente SRT: 302017/24, que a la fecha la demandada haya incumplido el acuerdo al que oportunamente se arribó y que el Expediente SRT: 302017/24 sea título suficiente para iniciar la pretendida ejecución de honorarios. Opone excepción de inhabilidad de título de conformidad al art. 547, inc. 3 del CPCC, por cuanto estima que no se dan los presupuestos exigibles por el art. 517 del CPCC, a razón de que el acuerdo homologado en el Expediente SRT: 302017/24 no trae aparejada la ejecución de los honorarios profesionales por contener una obligación de pago de plazo no determinado. Sostiene que la ley no otorga plazo para el pago de honorarios, sino solamente menciona un plazo para el pago del capital, es por ello, que las partes deben ponerse de acuerdo para establecer un plazo de pago. Entiende que la ejecución promovida por la parte actora, debe ser rechazada porque no se puede ejecutar un título que no tiene plazo de vencimiento y el acuerdo homologado solo determina el plazo para el cumplimiento del pago de capital y no para los honorarios. Argumenta que la parte actora debió Preparar la Vía Ejecutiva, conforme lo establece el art. 519, inc. 3 del CPCC, atento que el título que se pretende ejecutar en relación a los honorarios profesionales no fija plazo de cumplimiento. Cita jurisprudencia. Opone excepción de falta de acción. Sostiene que los honorarios no son un accesorio del capital, si bien están relacionados, son dos acciones distintas, y que el capital tiene como accesorio los intereses, pero los honorarios no son accesorios del capital toda vez que son debidos a personas distintas. Solicita eximición de costas. Ofrece pruebas.

III) Corrido traslado a la ejecutante, este lo evacúa expresando que la excepción de inhabilidad de título se considera procedente cuando se presentan cuestionamientos legítimos

respecto a la idoneidad jurídica del documento en sus formas extrínsecas, que tiene un alcance específico y no puede utilizarse como medio para abordar cuestiones que vayan más allá de la evaluación de la aptitud ejecutiva del título. Sostiene que el título en que se funda la acción es de los que traen aparejada ejecución (art. 68 inc. 6 de la Ley 7.987). Reitera los argumentos expuestos en demanda, motivo por el cual, es omitida su transcripción a los fines de evitar reiteraciones innecesarias, debiendo remitirse a lo reseñado más arriba.

IV) Culminada la etapa probatoria, se receptan los alegatos de la parte actora el 21/04/2025, no así de la demandada conforme surge del certificado obrante en el SACM, y dictado el decreto de autos, la cuestión queda en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO: **I)** Que, opuesta la excepción de inhabilidad de título en tiempo y forma conforme lo autoriza el art. 72 inc. 4) de la LPT, y habiéndose sustanciado la misma, corresponde su tratamiento.

II) Que, en el pleito, el actor Dr. Ramón Orlando Ibarra, reclama, en virtud del art. 68, inc. 6) de la LPT, la suma de \$2.355.589,13 en concepto de honorarios profesionales por las tareas ejecutadas en el Expediente SRT N° 302017/24 en el cual se celebró un acuerdo entre su representada Sra. Lorena Margarita Pereira y Provincia ART SA, en donde se le atribuyó el 17% de la T.O. por la incapacidad laboral permanente parcial y definitiva, respecto de la contingencia de fecha 30 de Julio del 2023. Que la demandada Provincia ART SA opone excepción de inhabilidad de título, por entender que el acuerdo homologado en el Expediente SRT N° 302017/24 no trae aparejada la ejecución de los honorarios profesionales por contener una obligación de pago de plazo no determinado.

III) Que, previamente corresponde reseñar la normativa aplicable al caso. El art. 68 inc. 6) de la LPT dispone lo siguiente: “*Título ejecutivo. Procederá el juicio ejecutivo: ... 6) Cuando se demande el pago de prestaciones dinerarias emanadas del Régimen de Riesgos del Trabajo y la resolución administrativa competente se encontrare firme*”. Por su parte, el art. 2 de la Ley 27.348 ordena que: “... *Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o*

la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976)...". El art. 13 de la Resolución SRT 298/17 explicita: "... Los actos de homologación asumirán autoridad de cosa juzgada administrativa...". Finalmente, el art. 2 inc. g) de la Ley 10.456 establece: "... g)... Si las partes consintieran los términos de la decisión emanada de las comisiones médicas jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa, quedando definitivamente concluida la controversia...".

IV) Que, de lo acontecido en el pleito y de la prueba rendida, la que consisten en el Dictamen Médico y la Disposición Alcance Particular Conjunta dictadas en el marco del expediente SRT N° 302017/24, en el cual la trabajadora Sra. Lorena Margarita Pereira DNI N° 37.418.772 celebró un acuerdo el día 19/12/2024 por la contingencia allí reclamada ocurrida el día 30/07/2023 mientras prestaba tareas para su empleadora (GENDARMERÍA NACIONAL - C.U.I.T. N° 30546694263), determinándose un 17% de incapacidad parcial, permanente y definitiva, por el cual se pactó como prestación abonar la suma de pesos veintitrés millones quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y uno con treinta y dos centavos (\$23.555.891,32), fijándose los honorarios del accionante en el diez por ciento (10%) de la indemnización acordada en virtud del art. 2 inciso h) de la Ley 10.456, esto es, la suma de pesos dos millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve con trece centavos (\$2.355.589,13), que fuera homologado por el servicio de Homologación de la Comisión Médica N° 05 con la emisión de la Disposición Alcance Particular Conjunta DIAPC-2024-20904-APN-SHC5#SRT de fecha 27/12/2024 y notificada en idéntica fecha. Dicha resolución administrativa es considerada título ejecutivo hábil y suficiente para ir contra la obligada sin necesidad de transitar un proceso de conocimiento amplio, siendo solamente impugnada por un supuesto de inhabilidad de título o nulidad que desvirtúe el supuesto fáctico que la norma contempla. El argumento introducido por la demandada

relativo a la falta de plazo para el pago de honorarios profesionales debe descartarse por el siguiente motivo. De la normativa antes reseñada se infiere que el trámite llevado a cabo en el ámbito de la SRT concluyó con el dictado de una resolución, la Disposición Alcance Particular Conjunta, que pone fin a la controversia y pasa en autoridad de cosa juzgada administrativa. Asimismo, la reforma introducida por la Ley 10.596 permite la ejecución del pago de prestaciones dinerarias emanadas del Régimen de Riesgos del Trabajo cuando la resolución administrativa competente se encontrare firme, lo que ocurre con la DIAPC dictada en el Expediente SRT N° 302017/24 y notificada a las partes intervinientes con fecha 27/12/2024. Los honorarios profesionales fueron acordados en Comisión Médica a cargo de la demandada en virtud de lo dispuesto en el art. 2 inc. h) de la Ley 10.456. Por ello, la demandada resulta ser plenamente responsable de haber adquirido una deuda ejecutable, quedando así la propuesta defensiva como una reflexión tardía sobre una situación procesal consolidada. Frente a ello, es evidente que el acto administrativo emitido por la SRT adquirió firmeza y debió ser cumplido en su totalidad dentro de los términos impuestos en el art. 13 de la Resolución SRT N° 298/17, en consonancia con lo previsto en el art. 4 del Anexo I de la Ley 27.348, generando intereses desde que fue debido hasta que oportunamente se efectúe su efectivo pago, los que deberán computarse a partir del quinto día hábil siguiente al de la notificación de la resolución expedida por la Comisión Médica N° 05 de la SRT, esto es el 8 de enero de 2025, hasta el día de su efectivo pago.

V) Que, en consecuencia, corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título articulada por la demandada y hacer lugar a la demanda incoada por el letrado Dr. Ramón Orlando Ibarra, mandando llevar adelante la ejecución promovida hasta el completo pago del monto de capital admitido con más intereses desde que es debido y hasta su efectivo pago, los que deben calcularse de conformidad al criterio adoptado por el TSJ en autos “*Seren, Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos SRL – Sentencia N° 128 de fecha 01 de septiembre de 2023*”, debiendo adicionarse un interés del 3% nominal mensual con más la tasa pasiva fijada por el

BCRA, desde que la suma es debida (08/01/2025) y hasta su efectivo pago conforme lo solicitado por el accionante.

VI) Que, las costas se imponen a cargo de la demandada Provincia ART SA por resultar vencida, conforme lo prevé el art. 28 de la LPT.

VII) Que, corresponde regular los honorarios del letrado Dr. Ramón Orlando Ibarra, de acuerdo a lo normado por los arts. 26, 30, 36, 39, 81 y cc. de la Ley 9.459, estimando adecuado el término medio -22,5%- de la escala prevista en el art. 36 referido. Asimismo, corresponde regular los honorarios de la letrada de la parte demandada, Dra. Edith Dominica Urmenyi en función de lo dispuesto por los arts. 30 apartado 3 y 36 del CA modificado por la ley 11.042 importe que se encuentra a cargo de su mandante.

Por todo lo expuesto y disposiciones legales citadas, **RESUELVO:**

I) Rechazar la excepción de inhabilidad de título interpuesta por Provincia ART SA y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda ejecutiva incoada por el abogado Ramón Orlando Ibarra y mandar llevar adelante la ejecución en contra de la demandada hasta el completo pago del capital reclamado de **pesos dos millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve con trece centavos (\$2.355.589,13)**, con más los intereses desde que los mismos son debidos (08/01/2025) hasta su efectivo pago, conforme el considerando respectivo.

II) Costas a cargo de la ejecutada Provincia ART SA (art. 28 de la LPT).

III) Regular los honorarios profesionales del Dr. Ramón Orlando Ibarra en la suma de **19,26 JUS** lo que equivale a la suma de **pesos seiscientos treinta y cinco mil seiscientos once con setenta y cinco centavos (\$635.611,75)**, importe que se encuentran a cargo de la condenada en costas (arts. 26, 30, 34 36, 39, 81 y cc. de la Ley 9.459 modificada por la ley 11.042). Regular los honorarios de la letrada de la parte demandada, Dra. Edith Dominica Urmenyi en la suma de **10 JUS** lo que equivale a la suma de **pesos trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta y tres con setenta centavos (\$ 329.953,70)** importe que se encuentra

a cargo de su mandante (arts. 26, 30 apartado 3, 34, 36 del CA modificado por la ley 11.042).

IV) Emplazar a la condenada en costas para que en el término de cinco días cumplimente el aporte al Colegio de Abogados previsto en la Ley 5.805 y acredite el pago de los aportes de ley por cada grupo de letrados (Ley 6.468 -T.O. Ley 8.404), bajo apercibimiento de certificar la deuda y dar noticia al organismo encargado de su recaudación. Emplácese a la demandada para que en el término de quince días cumplimente con la tasa de justicia que asciende a la suma de **pesos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro con sesenta y tres centavos (\$47.664,63)**, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Dirección de Administración del Poder Judicial a los fines de su cobro por vía de ejecución de sentencia.

V) Oportunamente, procédase a la apertura de una cuenta a la vista para uso judicial en la Sucursal Tribunales Córdoba, del Banco Provincia de Córdoba, en la que la obligada al pago deberá consignar el importe correspondiente, con más la suma por cargos mensuales para el mantenimiento de dicha cuenta, pues los mismos integran las costas judiciales.

VI) Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

MORONI Carlos Eduardo

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.05.08